



Nr. 201 Besprechung vom 10. November 1932, 11.15 Uhr ¹

R 43 I/2281, S. 305–313

Anwesend: v. Papen, v. Gayl, Gürtner, Bracht, Popitz; StS Zweigert; MinDir. Marcks, Gottheiner; MinR Hoche; Protokoll: MinR Wienstein.

Beginn: 11:15

[Tagesordnung]

Antwort des Herrn Reichspräsidenten auf die Schreiben des preußischen Ministerpräsidenten Dr. Braun vom 3. und 7. November 1932.

Antwort des Herrn Reichspräsidenten auf die Schreiben des preußischen Ministerpräsidenten Dr. Braun vom 3. und 7. November 1932 ².

Es wurde der beiliegende Entwurf einer Antwort des Herrn Reichspräsidenten nebst dem beiliegenden Entwurf eines Berichts des Herrn Reichskanzlers an den Herrn Reichspräsidenten erörtert ³. Ministerialdirektor Dr. Gottheiner wies darauf hin, daß es besser sei, die Frage der Einsetzung der Staatsminister in ihre Ämter in der Antwort des Herrn Reichspräsidenten zu erwähnen. Bei dieser Frage handle es sich um eine Vollstreckung des Urteils des Staatsgerichtshofs, die dem Herrn Reichspräsidenten obliege.

Reichsminister Dr. Popitz führte aus, daß der Herr Reichspräsident Maßnahmen zur Regelung der streitigen Fragen auf Grund des Art. 48 Abs. 2 der Reichsverfassung treffen müsse. Diese Maßnahmen könnten dann hinsichtlich ihrer Richtigkeit nach der bisherigen Praxis des Staatsgerichtshofs von diesem nicht nachgeprüft werden. Auf jeden Fall sei es jedoch nach seiner Auffassung richtig, wenn der Reichskanzler sich nochmals zu dem Versuch einer gütlichen Einigung dem Ministerpräsidenten Dr. Braun gegenüber bereit erkläre ⁴. Das müsse in dem Antwortschreiben an den

¹ Die Niederschrift ist datiert vom 23.11.32.

² Diese Schreiben hier abgedr. als Dok. Nr. 192 und 196.

³ Die Entwürfe abgedr. als Anlage 1 und 2 zu diesem Dokument. Sie waren von Bracht und Popitz angefertigt und von Bracht am 7. 11. an die Rkei übermittelt worden. Vgl. Anm. 8 zu Dok. Nr. 195.

⁴ Noch am 10. 11. richtete Papen an Braun das folgende Schreiben: „Der Herr Reichspräsident hat [...] mir in meiner Eigenschaft als Reichskommissar Ihr Schreiben vom 3. d. M. zur Stellungnahme zu den rechtlichen Darlegungen und tatsächlichen Angaben zugehen lassen [vgl. Anm. 1 zu Dok. Nr. 192]. Bevor ich dem Herrn Reichspräsidenten abschließend berichte, halte ich meinerseits den Versuch für angebracht, die verschiedenen Punkte, die Sie dem Herrn Reichspräsidenten vorgetragen haben und die teilweise bereits Gegenstand der Verhandlungen zwischen dem Herrn Reichsminister Dr. Bracht und Ihrem Bevollmächtigten Herrn Ministerialdirektor Dr. Brecht gewesen sind [vgl. Dok. Nr. 188], in einer persönlichen Aussprache zwischen Ihnen und mir zu klären. Ich möchte annehmen, daß auf diesem Wege sich vielleicht die Möglichkeit bieten wird, zu einer Verständigung zu gelangen.“ (R 43 I/2281, S. 301–303). – MinPräs. Braun antwortete Papen sofort zustimmend (10. 11.) und erklärte sich zu der gewünschten Aussprache für den nächsten Tag bereit. Dazu vermerkte Pukaß mit Datum vom 11. 11.: „Empfang hat heute von 11–12 Uhr im Beisein von Hn. RM Bracht stattgefunden. Hr. MinPräs. Braun bestand darauf, daß ihm die Räume des Staatsministeriums zu Dienstzwecken wieder zur Verfügung gestellt werden. Es ist ihm Antwort für Dienstag n. Woche [15. 11.] zugesagt worden.“ (Ebd., S. 299).

Ministerpräsidenten Braun zum Ausdruck gebracht werden. Das zweite Schreiben Dr. Brauns vom 7. November befaße sich mit der Frage der Absetzung und Neuernennung von Beamten. Dieses Recht stehe dem Reichskommissar für das Land Preußen unzweifelhaft zu. Vielleicht sei es zweckmäßig, auf dieses Schreiben in der Antwort überhaupt nicht einzugehen.

Es bestand *Übereinstimmung* darüber, daß die Antwort von Staatssekretär Zweigert und Ministerialdirektor Dr. Gottheiner sofort formuliert werden solle ⁵.

Anlage 1

Entwurf eines Schreibens des Herrn Reichspräsidenten an Herrn Ministerpräsidenten Dr. Braun ⁶.

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident!

Ihr Schreiben vom 3. November 1932 habe ich dem Herrn Reichskanzler in seiner Eigenschaft als Reichskommissar für das Land Preußen zur Äußerung zugeleitet. Die Stellungnahme des Herrn Reichskanzlers ergibt sich aus dem an mich erstatteten Bericht vom ⁷, den ich in Abschrift beifüge. Ich trete den Ausführungen des Berichts in vollem Umfange bei und spreche die Erwartung aus, daß auf der Grundlage dieser Ausführungen in gegenseitigem Einvernehmen eine geordnete Zusammenarbeit erzielt wird, wie sie das Interesse des Landes Preußen erfordert.

Der Schluß Ihres Schreibens veranlaßt mich, zum Ausdruck zu bringen, daß ich mir vorbehalte, wenn dieses Einvernehmen nicht zustande kommen sollte, in der nach der Verfassung mir allein obliegenden Durchführung der Entscheidung des Staatsgerichtshofs vom 25. Oktober 1932 *endgültige* Anordnungen zu treffen ⁸.

Anlage 2

Entwurf eines Berichts des Herrn Reichskanzlers an den Herrn Reichspräsidenten ⁹.

Hochzuverehrender Herr Reichspräsident!

Auf Ihren Erlaß vom ¹⁰, betreffend das Schreiben des Herrn Ministerpräsidenten Dr. Braun vom 3. November 1932 beehre ich mich folgendes zu berichten:

Ich habe mir unmittelbar nach Erlaß des Urteils des Staatsgerichtshofs vom 25. Oktober 1932 angelegen sein lassen, eine Abgrenzung zwischen den dem Preußischen Staatsministerium und den Preußischen Staatsministern hiernach verbliebenen Befugnissen einerseits und den mir und den von mir bestellten Kommissaren des Reichs zustehenden Befugnissen andererseits vorzunehmen und eine Reibungen möglichst ausschließende Regelung zu finden. Dem Herrn Ministerpräsidenten und seinen Bevollmächtigten sind hierüber wiederholt mündlich und schriftlich Vorschläge gemacht, ihre Wünsche entgegengenommen, geprüft und im wesentlichen erfüllt worden. Danach muß ich die Behauptung des Herrn Ministerpräsidenten, daß die Herren Kommissare des Reichs den Herren Staatsministern die größten Schwierigkeiten bereiteten, mit Entschiedenheit zurückweisen.

⁵ Zur Antwort des RPräs. auf das Schreiben Brauns vom 7.11.32 s. Dok. Nr. 205.

⁶ Über die Ausfertigung eines solchen Schreibens durch den RPräs. konnte nichts ermittelt werden.

⁷ Das Datum des „Berichts“ (s. unten Anlage 2) ist offengelassen.

⁸ Die „endgültigen Anordnungen“ des RPräs. ergingen, nachdem ein solches Einvernehmen nicht zustande gekommen war, durch seinen Erlaß vom 18.11.32 (Dok. Nr. 220).

⁹ Für die Zuleitung des nachstehenden Berichts an den RPräs. fanden sich Unterlagen nicht bei den Akten der Rkei. Sie dürfte nicht auszuschließen sein, da Hindenburg in seinem Erlaß vom 18.11.32 (Dok. Nr. 220) auf den Erhalt von „Berichten über die zwischen dem Reichskommissar für das Land Preußen und dem Preußischen Ministerpräsidenten geführten Verhandlungen“ ausdrücklich hinweist.

¹⁰ Diese Punkte auch in der Vorlage. – Mit „Erlaß“ ist hier offenbar gemeint das von Meissner dem RK am 4. 11. mitgeteilte Ersuchen der RPräs. um „Stellungnahme“ zum Schreiben Brauns an Hindenburg vom 3.11.32 (vgl. Anm. 1 zu Dok. Nr. 192). Die Nichteinsetzung des Datums erklärt sich vermutlich daraus, daß den Verfassern des Entwurfs, den RM Bracht und Popitz (vgl. oben Anm. 3), das Schreiben Meissners vom 4. 11. nicht vorgelegen hat.

Nach sorgfältiger Prüfung der Sachlage und der vom Herrn Ministerpräsidenten und seinen Bevollmächtigten geäußerten Wünsche ergibt sich in bezug auf die vom Herrn Ministerpräsidenten vorgebrachten Einwendungen das Folgende:

1.) Nach der Begründung des Urteils des Staatsgerichtshofs steht dem Preußischen Staatsministerium und den Preußischen Staatsministern ein bestimmter Sektor von Aufgaben rechtlich zu. Eine förmliche Wiedereinsetzung in die Ämter als Staatsminister kann danach weder in Betracht kommen, noch liegt dafür für das Reich eine Zuständigkeit vor.

2.) *Firmierung.* Den Darlegungen des Herrn Ministerpräsidenten mag folgende Regelung Rechnung tragen, die ich, da es sich nur um eine Formfrage handelt, gern zugestehe, obgleich ich eine rechtliche Notwendigkeit dazu nicht als vorliegend erachte. Der Kopf der Schreiben, die innerhalb der mir und den von mir bestellten Kommissaren des Reichs zustehenden Befugnisse ergehen, wird nach wie vor die Angabe: „Das Preußische Staatsministerium“ bzw. „Der Preußische Ministerpräsident“ bzw. „Der (Ressort-)Minister“ tragen. Bei der Zeichnung werde ich und die von mir bestellten Kommissare des Reichs vor ihren Namen die Worte „Der Kommissar des Reichs“ und entsprechend bei Beschlüssen des Staatsministeriums „Die Kommissare des Reichs für das Land Preußen“ setzen.

Werden die Schreiben in Vertretung oder im Auftrage gezeichnet, so wird vor die Unterschrift gesetzt: „In Vertretung des Kommissars des Reichs“ bzw. „Im Auftrage des Kommissars des Reichs“.

3.) Soweit der Herr Ministerpräsident und die Herren Staatsminister zur Wahrnehmung der ihnen verbliebenen Aufgaben der Mithilfe von Beamten bedürfen, habe ich keinerlei Einwendungen dagegen, daß sich der Herr Ministerpräsident und die Herren Staatsminister mit den zuständigen Ministerialbeamten in Verbindung setzen. Ein geordneter Geschäftsgang in den Ministerien kann aber nur aufrecht erhalten werden, wenn die Beanspruchung dieser Beamten je durch Vermittlung des zuständigen Staatssekretärs (im Ministerium für Handel und Gewerbe durch den mit der Führung der Geschäfte beauftragten Ministerialdirektor Ernst) erfolgt. Entsprechendes gilt für die Anforderung von Akten.

4.) So gern ich bereit sein würde, gerade dem Herrn Ministerpräsidenten Dr. Braun in seinem Wunsche, die Amtsräume Wilhelmstraße 64 wieder zu übernehmen, entgegenzukommen, so muß ich in dieser Beziehung gleichwohl angesichts der gegenwärtigen politischen Spannung das Interesse an der Erhaltung des öffentlichen Friedens höher stellen. Eine Notwendigkeit, diese Räume für die geschäftliche Erledigung der dem Herrn Ministerpräsidenten und den Herren Staatsministern verbliebenen Aufgaben zu benutzen, besteht keinesfalls. Für den verhältnismäßig geringen Umfang dieser verbliebenen Aufgaben sind dem Herrn Ministerpräsidenten für sich, für Sitzungen des Staatsministeriums und für die ihn umgebenden Beamten ausreichende und in jeder Weise würdige Räume in dem Gebäude des Ministeriums für Volkswohlfahrt angeboten worden. Es empfiehlt sich nicht, daß im engeren Regierungsviertel, in dem Sie, Herr Reichspräsident, Ihren Amtssitz haben, sich die Reichskanzlei befindet und außerdem der Sitz des Reichskommissars für das Land Preußen ist und sein muß, einen Mittelpunkt zu schaffen, von dem aus, auch wenn dem Herrn Ministerpräsidenten persönlich das gewiß in jeder Weise fernliegt, nur allzu leicht bei den vorhandenen Gegensätzen Verwirrung in die Beamtenschaft getragen werden und Unruhe auf der Wilhelmstraße entstehen kann.

Was die Amtsräume der Herren Staatsminister anlangt, so ist es für die umfangreichen Geschäfte der Kommissare des Reichs, die in der Leitung der Fachministerien die gesamte innere Verwaltung des Landes Preußen verantworten, unerlässlich, daß sie *die* Räume für sich in Anspruch nehmen, von denen aus ständig die Ministerien geleitet worden sind. Ich habe aber den Herren Staatsministern angeboten, daß jedem von ihnen in dem Ministerium ihres Geschäftsbereichs andere entsprechend ausgestattete und würdige Räume bereit gehalten werden, wenn sie solcher für die Wahrnehmung der ihnen verbliebenen Aufgaben bedürfen. Eine Ausnahme hiervon war nur für das Ministerium des Innern geboten; bei dessen mit der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe und Ordnung und der inneren Staatspolitik so überaus verflochtenen Aufgabenkreise scheint es mir angemessen, wenn

Herr Minister Dr. Severing seine ihm verbliebenen Amtsbefugnisse in Räumen wahrnimmt, die in Zusammenhang mit denjenigen stehen, die ich dem Herrn Ministerpräsidenten im Ministerium für Volkswohlfahrt angeboten habe. Daß die angebotenen zur Verfügung gestellten Räume durchweg mit dem technischen Apparat ausgestattet und entsprechende Hilfskräfte zur Verfügung gestellt werden, ist selbstverständlich.

Im Anschluß an diese Frage sehe ich mich leider genötigt, mit Entschiedenheit die Bemerkungen zurückzuweisen, die über das angebliche Verhalten des Kommissars des Reichs für den Geschäftsbereich des Finanzministeriums, Herrn Reichsminister Dr. Popitz, gemacht worden sind. Herr Reichsminister Dr. Popitz hat meiner Weisung entsprechend die Geschäfte im Finanzministerium übernommen und dabei selbstverständlich die zur Leitung dieses Ministeriums notwendigen Amtsräume für sich in Anspruch nehmen müssen. Er hat aber durch den zuständigen Staatssekretär unmittelbar Herrn Staatsminister Dr. Klepper hiervon Mitteilung machen lassen mit dem Hinzufügen, daß Herrn Staatsminister Dr. Klepper jederzeit im Finanzministerium geeignete Räume in der leerstehenden Dienstwohnung nach seinen Wünschen zur Verfügung gestellt werden könnten.

Im übrigen versage ich mir, auf die hie und da wenig verbindliche Wortfassung des Schreibens des Herrn Ministerpräsidenten näher einzugehen. Ich führe sie auf eine gewiß verständliche Empfindlichkeit zurück. Das gemeinsame Bestreben muß aber die Erreichung geordneter, von politischen Prestigefragen unberührter Zusammenarbeit sein.

Zitierhinweis

Nr. 201 Besprechung vom 10. November 1932, 11.15 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett von Papen, bearb. von Karl-Heinz Minuth, 1988, S. 907–911 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/vpa-D201>